

□ 과징금의 부과기준(시행령 제5조의2제1항)

1. 일반기준

가. 과징금 부과기준은 2년 이내에 2회 이상 위반한 경우에 적용한다.
이 경우 위반행위로 적발된 날부터 다시 위반행위로 적발된 날을 각각 기준으로 하여 위반횟수를 계산

나. 2년 이내에 2회 위반한 경우에는 각각의 위반행위에 따른 판매금액을 합산하여 산출한 후 위반금액 결정, 3회 이상 위반한 경우에는 해당 위반행위에 따른 판매금액을 산출한 후 위반금액 결정

다. 원산지 거짓표시 등 위반 시 각 위반행위에 의한 판매금액은 해당 농수산물이나 농수산물 가공품의 판매량에 판매가격을 곱한 금액

※ 해당 업소의 판매가격을 알 수 없는 경우에는 인근 2개 업소의 동일 품목 판매가격의 평균을 기준으로 한다. 다만, 평균가격을 산정할 수 없는 경우에는 해당 농수산물이나 농수산물 가공품의 매입가격에 30퍼센트를 가산한 금액을 기준으로 한다.

2. 개별기준

위반금액	과징금의 금액
100만원 이하	위반금액 × 0.5
100만원 초과 500만원 이하	위반금액 × 0.7
500만원 초과 1,000만원 이하	위반금액 × 1.0
1,000만원 초과 2,000만원 이하	위반금액 × 1.5
2,000만원 초과 3,000만원 이하	위반금액 × 2.0
3,000만원 초과 4,500만원 이하	위반금액 × 2.5
4,500만원 초과 6,000만원 이하	위반금액 × 3.0
6,000만원 초과	위반금액 × 4.0(최고 3억원)

※ 위반금액: 각 위반행위별 판매금액을 모두 더한 금액